유치권의 성질 및 성립요건

유치권의 성질

유치권의 공시방법	등기 / 점유
부종성, 수반성, 불가분성, 경매권	인정 / 부정
우선변제권, 물상대위	인정 / 부정
간이변제충당권, 과실수취권	인정 / 부정
보존을 위한 목적물 사용권	인정 / 부정
(필요비 / 유익비) 상환청구권	인정 / 부정
유치권에 기한 물권적청구권	인정 / 부정

유치권의 성립요건

채권자 소유물에 유치권	가능 / 불가능
보증금, 권리금 채권으로 유치권	가능 / 불가능
매매대금 채권으로 유치권	가능 / 불가능
채무자가 직접점유자인 경우 유치권	가능 / 불가능
불법점유자의 유치권	가능 / 불가능
법원이 상환기간 허여한 경우 유치권	가능 / 불가능
원상복구 특약한 임차인의 유치권	가능 / 불가능

유치권 관련 주요 판례

경매개시 전에 성립한 유치권

- 경락인에게 인도거절 → 가능 / 불가능
- 경락인에게 변제청구 → 가능 / 불가능

경매개시 후에 성립한 유치권

- 경락인에게 유치권으로 대항 → 가능 / 불가능

경매 전 점유+경매 후 채권발생

- 경락인에게 유치권으로 대항 → 가능 / 불가능

유치권자가 유치물에 거주한 경우

- 유치권 소멸청구 사유 → O / X
- 유치권자의 부당이득반환의무 → 인정 / 부정

유치권자가 동의 없이 임대한 경우

- 유치권 소멸청구 사유 → O / X
- 임차권으로 소유자에게 대항 → 가능 / 불가능

유치권자가 보관을 위탁한 경우

- 위탁 받은 자가 소유자에 인도거절 → 가능 / 불가능

저당권의 당사자 및 효력범위

저당권설정계약 당사자

- 저당권자와 채권자가 동일인 — 필요 / 불필요
- 저당권설정자와 채무자가 동일인 — 필요 / 불필요

저당권의 효력범위

- 이자 및 위약금 — ( ) 한 경우에 한하여 효력
- 지연배상금 — 이행기 후 ( )년 분에 한하여 효력
- 부합물, 종물 — 저당권 설정 (전 / 후)의 것에 효력
- 과실 — 압류 (전 / 후)의 것에 효력

저당물 멸실의 경우 물상대위

- 대체물 지급 (전 / 후)에 압류하여야 물상대위 가능
- (저당권자 / 제3자)가 압류한 경우 물상대위 가능

토지저당권자의 일괄경매청구권

- 토지 저당권 설정 (이전에 / 이후에) 신축된 건물
- 경매 당시 ( )가 소유하는 건물
- 건물 매각대금에서 우선변제 → 가능 / 불가능
- 토지에 대해서만 경매청구 → 가능 / 불가능

근저당권의 성질

근저당권의 특징

- 일시적 채권 소멸의 경우 근저당권 → 존속 / 소멸
- (채권최고액 / 존속기간) 등기 → 반드시 필요
- 1년 분 초과 지연배상금 우선변제 → 인정 / 부정
- 채권최고액에 (이자 / 실행비용) → 당연히 포함
- 실행비용에 대한 우선변제 → O / X

피담보채권 확정

- 결산기 도래, 기간 만료, 계약 해지 → 채권 확정
- 근저당권자가 경매신청 한 경우 →
- 후순위권리자가 경매신청 한 경우 →
- 근저당 목적물을 매수한 자의 해지 → 가능 / 불가능
- 경매 취하된 경우 확정의 효과 번복 → O / X

채권최고액 초과한 경우 말소 요건

- 채무자 → (채무 전액 / 채권최고액) 변제
- 물상보증인 → (채무 전액 / 채권최고액) 변제
- 제3취득자 → (채무 전액 / 채권최고액) 변제

가등기담보법의 적용범위 등

목적물 가액이 대여금+약정이자 보다 큰 경우 적용

- 목적물 가액 산정시기 → 예약 당시 / 실행당시
- 목적물 가액 산정 시 → 선순위 채권 공제 (O / X)

(준)소비대차 채권 만 담보하는 경우 적용

- 매매대금 담보 목적 → 적용 (O / X)
- 소비대차 외 채권 함께 담보 목적 → 적용 (O / X)

가등기 또는 소유권이전등기 경료 된 경우 적용

- 담보 목적물이 동산인 경우 → 적용 (O / X)
- 채권자 명의로 등기하지 않은 경우 → 적용 (O / X)

양도담보권의 성질

- 양도담보 목적물의 소유권 귀속 → 소유
- 양도담보권자의 과실취득 → 가능 / 불가능
- 양도담보권자의 우선변제권 → 인정 / 부정
- 양도담보권자의 물상대위 → 인정 / 부정
- 선의의 제3자 명의의 등기 말소 → 가능 / 불가능

가등기담보법의 청산절차

청산절차 개요

- 귀속청산과 처분청산 선택 → 가능 / 불가능
- 사적실행으로 처분청산 → 가능 / 불가능
- 청산 중에 경매신청 있으면 본등기 → 가능 / 불가능
- 후순위 저당권자는 변제기 도래 (전 / 후) 경매 가능
- 청산절차 없이 경료한 본등기는 (유효 / 무효)
- 경매의 경우 담보가등기는 ( )으로 본다.
- 우선변제 받을 채권액은 ( )기준으로 확정

귀속청산 절차

- 청산금이 없을 때 실행통지 → 필요 / 불필요
- 객관적 가액에 미달한 실행통지 → 유효 / 무효
- (채권자 / 채무자)는 통지한 청산금 액수 다툴 수 있음
- (채무자 / 물상보증인 / 제3취득자) 에게 통지 필수
- (변제기 이후 / 실행통지 도달일 부터) 2개월 청산기간
- (청산기간 / 청산금 지급) 전 까지 변제 후 말소 가능
- 청산금 지급과 본등기 동시이행 → 인정 / 부정